

△△△△공단 상임감사

통보

제 목	설계변경 시 계약금액 조정 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

기획재정부에서는 공사 등의 입찰·계약의 집행과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」(이하 “시행령”이라 한다), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」(이하 “특례규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기획재정부예규 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에 따라 계약담당공무원은 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 다음 각호의 어느 하나의

기준에 의하여 계약금액을 조정하여야 한다.

1. 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 한다. 다만 계약단가가 예정가격단가보다 높은 경우로서 물량이 증가하게 되는 때에는 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격단가로 한다.
2. 산출내역서에 없는 품목 또는 비목(동일한 품목이라도 성능, 규격 등이 다른 경우를 포함한다. 이하 "신규비목"이라 한다)의 단가는 설계변경당시(설계도면의 변경을 요하는 경우에는 변경도면을 발주기관이 확정할 때, 설계도면의 변경을 요하지 않는 경우에는 계약당사자 간에 설계변경을 문서에 의하여 합의한 때, 제19조제3항에 의하여 우선 시공을 한 경우에는 그 우선시공을 하게 한 때를 말한다. 이하 같다)를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정 가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 한다.

또한, 동조 제5항에 따라 제1항 및 제2항에 의한 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하여 설계변경 당시의 관계 법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없다.

또한, 고용노동부고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조 (계상의무 및 기준) 제5항에 따라 발주자 또는 자기공사자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우 별표 1의3에 따라 지체 없이 안전보건관리비를 조정 계상하여야 한다.

[별표 1의3] 설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법

1. 설계변경에 따른 안전관리비는 다음 계산식에 따라 산정한다.
○ 설계변경에 따른 안전관리비 = 설계변경 전의 안전관리비 + 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액
2. 제1호의 계산식에서 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액은 다음 계산식에 따라 산정한다.
○ 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액 = 설계변경 전의 안전관리비 × 대상액의 증감 비율
3. 제2호의 계산식에서 대상액의 증감 비율은 다음 계산식에 따라 산정한다. 이 경우, 대상액은 예정가격 작성시의 대상액이 아닌 설계변경 전·후의 도급계약서상의 대상액을 말한다.
○ 대상액의 증감 비율 = [(설계변경후 대상액 - 설계변경 전 대상액) / 설계변경 전 대상액] × 100%

3. 감사결과 확인된 문제점

건설공사발주자는 도급계약 체결 시 「산업안전보건법」, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 등에 따라 산업안전보건관리비를 적정하게 계상하도록 규정하고 있고, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「(계약예규)공사계약 일반조건」 계약담당공무원은 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하여 설계변경당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한율을 초과할 수 없음을 명시하고 있다.

그런데, △△△△△△△△△△에서는 “2024년 △△△△△△△ 야영장 정비공사”를 시행하면서, 토공사, 시설물공사 등 물량 변경에 의한 설계변경시 [표]와 같이 계약금액 증액분에 대한 고용보험료, 산재보험료, 산업안전보건관리비 등을 적용하지 않아 공사비가 과소 계상되었다.

① 계약현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2024년 △△△△△△△ 야영장 정비공사	2024. 6. 24.~ 2024. 9. 1.	토공(무근콘크리트 깨기 등) 시설물공(배수로, 산석가벽 등)	104,830천원	△△△△△△△

② 설계변경에 의한 산업안전보건관리비 등 현황

설계변경 현황		당 초(A)	변 경(B)	차 액(B-A)
		금액(원)	금액(원)	금액(원)
건강보험료		862,267	862,267	0
연금보험료		1,094,557	1,094,557	0
노인장기요양 보험료		111,663	111,663	0
퇴직공제 부금비		559,440	559,440	0
산업안전보건관리비		1,544,666	1,544,666	0
대상액	소 계	63,953,306	73,197,998	9,244,692
	재 료 비	39,616,418	42,895,688	3,279,270
	직접노무비	21,292,116	26,511,208	5,219,092
	간접노무비	3,044,772	3,791,102	746,330

재 산출현황		설계변경 전(A)	설계변경 후(B)	차 액 (C, B-A)	증감비율 (D, $\frac{C}{A} \times 100\%$)	재 산출(E)	미계상액 (F, E-B)
		금액(원)	금액(원)	금액(원)	비율(%)	금액(원)	금액(원)
건강보험료		862,267	862,267	0	0%	1,047,284	185,017
연금보험료		1,094,557	1,094,557	0	0%	1,329,416	234,859
노인장기요양보험료		111,663	111,663	0	0%	142,077	30,414
퇴직공제 부금비		559,440	559,440	0	0%	679,479	120,039
산업안전보건관리비		1,544,666	1,544,666	0	0%	1,616,029	71,363
대 상 액	소 계	63,953,306	73,197,998	9,244,692	-	-	-
	재 료 비	39,616,418	42,895,688	3,279,270	-	-	-
	직접 노무비	21,292,116	26,511,208	5,219,092	-	-	-
	간접 노무비	3,044,772	3,791,102	746,330	-	-	-

구 분	당 초(A)	재산정(B)	차 액(B-A)
	금액(원)	금액(원)	금액(원)
건강보험료	862,267	1,047,284	185,017
연금보험료	1,094,557	1,329,416	234,859
노인장기요양 보험료	111,663	142,077	30,414
퇴직공제 부금비	559,440	679,479	120,039
산업안전보건관리비	1,544,666	1,616,029	71,363

따라서, △△△△△△△△△△는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정
숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일 사안이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 직원 교육을 통한 관련 규정 숙지 및 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)